

מסורת הש"ס

(א) מהר"ם שף, וברש"ש מגיה, בקיפא מפרש דכולה ממתינת, (ב) נטועות מל, (ג) נטועות מל, (ד) [מספחת פ"ג ע"ש], (ה) [נ' מוס' ע"ד כ.ב ד"ה רי"ג], (ו) שביעת פיה מ"ע כל משנה זו, (ז) ג"ז שם ובפ"ד מ"ג, (ח) שנת יג. כג. [כ"ה לה: מנחות לא], (ט) כמות כד., (טו) ברכות מ: [מספחת דע"ז פ"ג סוטה כב. ע"ש ז"ע], (י) [ע"ג], (יא) [מלך פ"ג מ"א], (יב) ז"ל השתא, (יג) [ע"י רש"י, (יד) [נכורות לה], (טו) [מקטן מפני כו' כ"ל מהר"ם שף, וברש"ש מגיה בקיפא מפרש דכולה ממתינת, (טו) [נפקתין ה"ה], (יז) [נראה שז"ל לה]

✠✠✠

תורה אור השלם

- בעבור סודף ואין רשע יוצדיק יסוד עולם: משלי י. כה

✠✠✠

גליון הש"ם

בתנ"י וסודות, ע' כמות ד' נט ע"ב מוס' ד"ה טומאת: שם אבל לא יד ישרא"ל. ע"י מ"גא ס"י שמו ס"ק י: תנ"י ד"ה ליקט ונתן. ע' צ"ב ד' נד ע"א מ"ה אדעתא:

✠✠✠

לעזי רש"י

אי"ם. חבה [לה"ה דיוק: הקדם שבקצה החכה].

✠✠✠

מוסף רש"י

גזל גמור מדבריהם. מפני דרכי שלום [ב"ב יב]. למאי נפקא מינה. מד"י, ה"א אחא לאשמועין דהאמירו חכמים בתקנתן כגזל גמור להוצילו בדיינין (שם). איזהו עם הארץ. שדרכו חכמים כגזל מוסס (ברכות מז.).

✠✠✠

מוסף תוספות

א. במתכרין לכותב בהן. רש"י. ב. כלומר כינורו גס אל הפירות. מוס' ה"ה"ש. ג. ל"ל מפני דרכי שלום. שם. ד. [נדאין] כח איבה, שאין אדם עשוי למכור כליו. מא"י. ה. [נדשוין] אצ"י דלות דרכי שלום, ובהל"ה אין לחלק בין מכר לשאלה. מוס' ה"ה"ש. ו. [נד] דרכי ריחיים שרי, דאפי' לטחון עמה שרינן, וי"ל. שם. ז. של חרש. ח. שאין אוכלין על גבוי טהרות. שם. ט. [נולא] חייש אצ"י. דאיכא איסור תורה. ריטב"א. י. כיון דאיכא ודאי איסור טומאה. שם. יא. גבי דמאי מפרשין אותו ערום, ומשני אביי ודאי דרבנן דהכא אדיכא ורבא משני בדמאי הקילו. מוס' ה"ה"ש. יב. קשה, ר"מ ורבנן דהכא אדיכא קיימי דקאמרי איזהו ע"ה, אי אמתי' קיימי א"כ אכתו קשיא לרבנן דמארי כל שאינו מעשר פירותיו ונ"ה. רישא ומ"ש סיפא. ונ"ה. שם. יג. דס"ל מותר לגרום טומאה לחילול. שבא"י בירקתי סיפא. שם. יד. שצפין החרצנים על היין כשהוא נזח בבור. רש"י ע"ז ט.

הניזקין פרק חמישי גיטין

כ"ע לא פליגי. דכיון דיש להם תוך קנה לו כליו והוי גזל גמור: **לחי**. חכה אי"ם צלע"ז: קוקרי. שאר מצודות ומכשולים שנותנים חוט ארוך צנהר ומורזין צו מחטנים על פני כולה: **מדנריהם**. אפי' לר' יוסי לאו גזל דאורייתא הוא: **נפקא מינה**. מדר' יוסי:

להוצילו בדיינים. לדרבנן לא נפיק בדיינים. ומיהו לר' יוסי גזל מעליא לא הוי ליפסל לעדות ולעצור עליו בללא: **אס ליקט ונטן**. על גבי קרקע ציד הואיל ומטו לידיה גזל גמור הוא: **אופיי**. מקלות: רבי יאשיה גזל הולל הוה: **מאתריה דר' יאשיה אסה**. לפיכך אתה צקי בדיינין לפי שהוא דורש לרבים ומוודיען: **עס מפי ישראל** לא בקצרי ישראל אלא מתעסקין צהם אס מאלוס הרוגים עס ישראל: **בתנ"י על השניעים**. לשמור פירות שביעית ולהנניעם מן הציעור ואילן: לא פבור ולא טעון עמה. לסמייע מפני שאסור לסייע בידים יד עוצרי עצירה צשעת העצירה: **וצוררם וטוחנס נו'**. צגמרא פריך אמאי הרי חשודה על המעשרות: **צומן שהיא עמאה נו'** לא גרסינן. וצנרייתא גרסינן לה צגמ"י: **לא משפטיל אס המים לא תגע**. לפי שמשגלגלה הוטבולה לחלה"י) וקא מיטמאה מחמת כלים טמאים ווו מסייעתה לגלגל ואסור לגרום טומאה לחלה: **וכוון לא אמרו**. שהתירו להשלים כלים ולסייעם בלא שעת עצירה עממה אלא מפני דרכי שלום: **ומחזיקין ידי נכרים**. י"ה הכא משמע מסייעין ממש: **ושואלין בעלומם**. כל הימים ואצ"פ משטיל על הנכרי שס שמים שהשלוס שמו של הקצ"ה: **גב' מאי שגא רישא**. דקמני לא תצור שמסייעת יד עוצרי עצירה שביעית: **ומאי שגא סיפא**. דקמני וצוררת וטוחנת והלא מסייעת יד עוצרי עצירה טבל: **רוצ עמי הארץ מעשרין הן**. הלכך חששא דרומה וקדשים צעלמא הוא ומפני דרכי שלום מותר לסייען אצל חשודה על השביעית משמע דמוחק לן צה שחשודה: **רצא אמר**. לעולם כמתנה על מחלה (דמי) מספקינן

להו ואסור לסייען הואיל ועצירה דאורייתא היא ומתני' צמוחק לעשר קאמר ועס הארץ דר"מ הוא שחשד לאכול פירות צטומאה ודך טומאה וטהרה דחולין דרבנן היא דתורה לא הזהירה לאכול וטהרה אלא תרומה וקדשים בלבד הלכך לאו איסורא דאורייתא היא ומפני דרכי שלום מותר לסייען: **והא מדקמני סיפא נו'**. ס"ל להאי דפריך דטעם דמשטטיל את המים אסור משום דהוכשרו עכשיו הוא ועד עכשיו לא הוכשרו: **מכלל דרישא לאו צטומאה וטהרה**. שהיא שום דגודו עצירה דטומאה דהא לא הוכשרו ואי צנאמן על המעשרות קמיידי אמאי קמני וכוון לא אמרו אלא מפני דרכי שלום: **רישא וסיפא צטומאה וטהרה**. ובפירות מוכשרין ורישא כל זמן שלא גילגלה אינה אלא צטומאת חולין דרבנן ולא גזור צה משום מסייע צנמוקס דרכי שלום ובלצד שלא תאכל: **וסיפא צטומאת חלה**. דאורייתא שאסור לטמאה ציד דכתיב (צמדנר יח) את משמרת תרומותי עציד לה שימור"י):

טוחנין

איסור דמאי איכא ואסור לסייעם ואצ"י צפ"ק דשנת (דף יג.) גצי לא יאכל צו פרוש עס צו ע"ה חייש טפי שמה יאכילנו דצרים שאין מתוקנים אע"ג דרוצ מעשרין ורצא לא חייש: **א"יזהרן ע"ה ב"ש שאינו אוב"ב בו'**. ^בצ"ע צמוספתא (פ"ג) מיתניא לענין שנותנים לע"ה צנות צצירים גדולות ופוסקין עמו שלא תעשה על גציו טהרות ורשב"ג אומר אינו צריך לפסוק וקמני צתריה אחיה ע"ה כל שאינו אוכל חוליו צטהרה צפרק דרי ר"מ דכיון דמעשר אין להחמיר עליו שלא להשיא צת חצר ומכמני שרו אפילו אינו מעשר ותנהוג צתמיו דצרי חצרות ואס תאמר צפרק היי נוטל (פטה דף כג.) קאמר ר"מ אחיה ע"ה כל שאינו קורא ק"ש ערבית ושחרית צצרכותיה ומכ"א כל שאינו מניח תפילין צן עוצי אומר כל שאין לו ציצית וגראה דהתם אחי לפרוש אחיה ע"ה שאין מומנין עליו דאמרנין צפרק שלשה שאלכו (צרכות דף מז.) ושאין מכריזין על אצדתו דאמרנין צפ' אלו עוצרין (פסחים דף מט.): **ר"ישא צוממאת חולין וסיפא צוממאת חלה**. ואס תאמר משום חלה ליחסרו משעת צצירה טמינה והרקדה דאשכחן צעצודה וזה פרכ ר' ישמעאל (דף נו.) דאין צוצרים עס ישראל העושה פירותיו צטומאה אע"ג^א דשרי התם עס עוצד כוכבים עס ישראל אסור משום דעצאל לתרומה^ב אע"י דעד שירד לצור או יקפה לא נגמרה

הניזקין פרק חמישי גיטין

סא.

ל"קכז * ונתן ביד ה"ז גזל גמור. נראה דאצטרין לאשמועין צתלסן צידו ומפילן אע"פ שלא נמעכצו צידו ולא אחו צה"א אלא להפילס: **ישרי אוב"י מדק"א**. פירש צקוטטרס אופיי מקלות וקשה דרצ כהנא היכי הוה מנקיט ואכל ומי לא הוה

חייש לדרכי שלום וגראה כרצינו חננאל שפירש אופיי חריות של דקל הוה שדי מן הדקל ונתרי תמרי ורצ כהנא היה צצור שלא היה חושש מן הפירות אלא מן החריות ואמר לו אנה צידאי שדימינהו^א וגזל נמי איכא: **משאלת אשה לחברתה בו'**. צקיפא מפרש טו) דקמני מתני' מפני דרכי שלום וקשה לר"מ^ג ומיפוק ליה דהוה שרי משום דאיכא למיתלי צצצוצה של היתר דאשכחן צמסכת שביעית צפ"ה (מ"ח) צ"ש אומרים לא ימכור לו פרה החורשת צצציעית וצ"ה מתרינן מפני שכול לשוחטה עוד מן התם (גז"ש מ"ו) אלו כלים שאין האומן רשאי למוכרם צצציעית מחרישה וכלי העול כו' זה הכלל כל שמלאכתו מיוחדת לעצירה אסור לאיסור ולהיתר מותר וליכא למימר דהתם נמי לא שרי אלא מפני דרכי שלום דצמכר לא שייך דרכי שלום^ד ועוד דקא דייק צפ"ק דמסכת ע"ז (דף נו.): מינה מצית הלל דשרי למכור פרה לעוצד כוכבים דאימר לשמיטה וצנה ואפילו שייך דרכי שלום צמוכר לישראל משום דנראה לעוצד כוכבים לא שייך כלל דרכי שלום ועוד דעל כרחק התם לאו משום דרכי שלום אלא מדלא מלה להו הכא ואומר ר"ת דהכא צידוע שאין לה אלא פירות שביעית הלכך אי לאו משום דרכי שלום הוה אסור וצמכר דלא שייך דרכי שלום אסור היכא דליכא למיתלי וכן משמע צירושלמי"י) דקאמר אני אומר נפה לספור צה מעו' צצרה לכצד צו חול ריחים לטמון צו סמנין תנור לטמון צו אוינין של פשתן משמע דמיידי דאין י"ו לתצוה של היתר למיתלי צה וההיא דירושלמי לא הוה תלייה גמוריה כפרה לשמיטה דא"כ בלא דרכי שלום נמי הוה שרי

כמו צמוכר^ה וא"ת לפירוש ר"ת מאי פריך צגמ"ש רישא ומ"ש סיפא כיון דצודאי צפירות שביעית איירי וי"ל דקסבר הש"ס דאחמור דצצצות החשודים כלילו הוה צודאי טבל דאוקמה אצוקה: **ר"יחיים ותנור**. וצאשת עס הארץ לא תנא תנור וריחים^ו משום דתנא נפה וצצרה והוה דאין ריחים ותנור דיגיד עליו ריעו א"צ משום דתנור^ז אין דרך להשאליו דמיטמא וטעון צצירה ואיידי דלא תנא תנור לא תנא ריחים אצל צחשודה אשביעית לא מטמא דלא חשודה אטומאה ומיהו קשה דצפרק עד כמה (צצורות דף ג.) מנן החשוד על זה ועל זה פירוש אשביעית ואמעשרות חשוד על הטהרות ושמא התם צטומאת פירות^ח אצל אטומאת הגוף לא חשוד: **ר"בא אמר בע"ה בו'**. אצ"י מיקל טפי לסייע צמעשר^ט צצטומאה וטהרה דרבנן דלמכוכ צצמוקס ורצא איפכא ורצא נמי אית ליה רוצ עמי הארץ מעשרין הן והקילו דמאי צפרק אע"פ (כמוצת דף נו.) וצפרק צמה מדליקין (צנת דף כג.)^י אצל צצר הכא אע"ג דרוצ עמי הארץ מעשרין הן מ"מ

לע"ה צנות חצירים גדולות ופוסקין עמו שלא תעשה על גציו טהרות ורשב"ג אומר אינו צריך לפסוק וקמני צתריה אחיה ע"ה כל שאינו אוכל חוליו צטהרה צפרק דרי ר"מ דכיון דמעשר אין להחמיר עליו שלא להשיא צת חצר ומכמני שרו אפילו אינו מעשר ותנהוג צתמיו דצרי חצרות ואס תאמר צפרק היי נוטל (פטה דף כג.) קאמר ר"מ אחיה ע"ה כל שאינו קורא ק"ש ערבית ושחרית צצרכותיה ומכ"א כל שאינו מניח תפילין צן עוצי אומר כל שאין לו ציצית וגראה דהתם אחי לפרוש אחיה ע"ה שאין מומנין עליו דאמרנין צפרק שלשה שאלכו (צרכות דף מז.) ושאין מכריזין על אצדתו דאמרנין צפ' אלו עוצרין (פסחים דף מט.): **ר"ישא צוממאת חולין וסיפא צוממאת חלה**. ואס תאמר משום חלה ליחסרו משעת צצירה טמינה והרקדה דאשכחן צעצודה וזה פרכ ר' ישמעאל (דף נו.) דאין צוצרים עס ישראל העושה פירותיו צטומאה אע"ג^א דשרי התם עס עוצד כוכבים עס ישראל אסור משום דעצאל לתרומה^ב אע"י דעד שירד לצור או יקפה לא נגמרה

מלאכתו

פ' מתעסקין בקבורתם לא שיקברום ביחד: **בתנ"י** משאלת אשה לחברתה החשודה על השביעית נפה וכברה רחיים ותנור אבל לא תבור ולא תטחן עמה. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ נפה וכברה ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה בזמן שהיא טמאה אבל לא בזמן שהיא טהורה אבל משטטיל את המים לא תגע עמה לפי שאין מחזיקין ידי עוברי עבירה וכוון לא אמרו אלא מפני דרכי שלום: ומחזקין ידי עוברי כוכבים בשביעית אבל לא יד ישראל ושאלין בשילומן מפני דרכי שלום. פ"י אשה החשודה על השביעית לזרוע ולאכול מה שזרועו בשביעית ולשמור את הפירות והפירות שזורעו או שנטעו בשביעית הם אסורים באכילה. אבל לא תבור ולא תטחן עמה שאסור לסייע עוברי עבירה בידים. אשת חבר משאלת לאשת עם הארץ פ"י סתם עם הארץ חשוד על המעשרות אבל לא על השביעית ומ"ה תנא ברישא החשודה על השביעית דמסתמא אין עם הארץ חשוד על השביעית עד שיהוק לכך ולא אמרי' מגו דחשוד על המעשרות חשוד נמי על השביעית כדתנן בבכורות (דף ק.) בפ' עד כמה החשוד על המעשרות אינו חשוד על השביעית. ובוררת וטוחנת ומרקדת עמה. מ"ש רישא ומ"ש סיפא פ"י הרי גם איסור טבל הוא מדאורייתא כמו איסור השביעית. אמר אביי רוב עמי הארץ מעשרין הן ומפני זה לא התמירו חכמים במעשרות כאשר התמירו בחשוד על השביעית שחזוקין להיות חשוד בה. אבל עם הארץ לא חזוקן חשוד על המעשרות אלא מסתמא חשדינן ולו כיוון דרובם מעשרין חקלו בהן וזכמים אבל משטטיל מים בעיהם לא תגע עמה מפני שכבר הוטבלה העיסה לחלה ואסור לגרום טומאה לחלה לפי שאין

מסייעין ידי עוברי עבירה: סליק פירקא

עין משפט

נר מצוה

קבוצ א מיי פ"ח מהל' גזילה הל"ג סמג עשין ענ טוש"ע חומ"ס ס' שע ספרי ה':

ב [ומי' פ"ו מהל' גולה הלכה טו]:

קבוצ ג מיי פ"ח מהל' מתנות עניים הל"ז

ומי' פ"י מהל' ע"ז הל"ה ופי' מהל' מלכס הל"ב סמג לאזין סק [טוש"ע יו"ד ס' קנא ספרי יד ופי' נלא ספרי א צהניא]:

ק"ז ד מיי פ"י מהל' מלכס שס ופי"ד מהל' אצל הל"ב סמג עשין כ טוש"ע יו"ד ס' שיה ספרי ט:

ק"ח ה מיי וסמ"ג שס טוש"ע יו"ד ס' שס ספרי א':

ק"ט ו מיי פ"ח מהל' שמיטה ויוצל הל"ז סמג עשין קסח:

קב ז מיי פ"ח מהל' צצרכים הל"ב:

קבא ח מיי פ"ח מהל' שמיטה ויוצל הל"ח סמג עשין סח:

✠✠✠

פסקי ר"ד

בהן גזל וקטנות בעל המצודה ור' יוסי אמר גזל גמור יש בהן ואחולי ואוהרי כ"ע לא פליגי כי פליגי בלוחו וקוקרי. פי' אחולי ואוהרי הן מצודות שיש להן תוך והלכך מורה ת"ק דקנה כליו שכל שבכליו של אדם קונה לו וגזל גמור הוא אבל לחי וקוקרי הם מצודות שאין להן תוך שאין לומר שם כליו קנה: מצאתא חרש שוטה וקטן וכו'. פי' מדאורייתא אע"פ שהגביוה המציאה אין בהן דעת לקנות וכל הקודם וטורף מידם וזה אבל מפני דרכי שלום דלא ליתו לאצנויין עם קרוביהם אמרו חכמים שיהא גזל בידו. ר' יוסי אמר גזל גמור אמר רב חסדא גזל גמור מדבריהם פי' מדאורייתא לא הוי גזל אלא מדבריהם למאי נפקא מינה להוציא בדיינין [פי'] כיון דמדבריהם הוא מאי נפקא מינה לקרותו גזל גמור ואוהרי להוציאו בדיינין דת"ק דקרי ליה גמור מוציאין בדיינין מידו ואין הלכה כר' יוסי אלא כת"ק דע"ג דאמרי' ר' יוסי נמוקי עמו הני מילי בשחולק עם יחיד אבל עם רבים לא: עיי' המנקין וכו'. פי' עומד בראש הוית וחובט הוית וחובט הויתים של פאה תותינן שם בעל הבית הויתוים ונפלים לארץ מן התורה אין בהן גזל לפי שערין לא באו בידו אלא מפני דרכי שלום: ותנא אם לקט ונתן בידו הרי זה גזל פי' אם לקט הויתוים בידו והשלים לארץ זהו גזל גמור שכבר קנאם בידו. אין מחזקין ביד עניי גוים וכו'. ת"ר מפתסין עניי עוברי כוכבים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום ומכריסן חולי עוברי כוכבים עם חולי ישראל מפני דרכי שלום וקוברין מתי עוברי כוכבים עם מתי ישראל מפני דרכי שלום.